

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2135/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นายอำพลหรือเตี้ย ประหมื่อน

จำเลย

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า เนื่องด้วยจำเลยในคดีนี้ เป็นจำเลยคนเดียวกัน กับจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2814/2536 ของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิต ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว และจำเลยได้ถูกส่งตัว ไปเพื่อรอการประหารชีวิตอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนี้ จากสารบบความเป็นการชั่วคราว ต่อมาศาลชั้นต้นเห็นว่า เวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วยังไม่ได้รับแจ้งเรื่อง การประหารชีวิตจากเรือนจำกลางบางขวาง จึงให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ และได้ขอให้เรือนจำกลางบางขวางส่งตัวจำเลยไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาคดีนี้ต่อไป แต่ทางเรือน จำกลางบางขวาง ได้แจ้งว่า การย้ายตัวจำเลยไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุม โจทก์เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีนี้เป็นไปด้วยความสะดวก และสงบบริวาร้อย โปรดนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32,33,80,83,91,288,289,340,340 ตริ,371ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14,15 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72,72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3,6,7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอให้รับของกลางและให้คืนหรือใช้ ราคาทรัพย์ 302,080 บาท แก่เจ้าของและขอให้นับโทษจำเลย ในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2814/2536 ของศาลนี้ ระหว่างพิจารณา จำเลยได้ถูกส่งตัวไปเพื่อรอการประหารชีวิตอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีในอีกคดีหนึ่ง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนี้เสียจากสารบบความเป็นการชั่วคราว ปรากฏว่าเวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ โดยขอให้เรือนจำกลางบางขวางส่งตัวจำเลยกลับไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อพิจารณาคดีนี้ต่อไป แต่ทางเรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งว่าไม่สามารถส่งตัวจำเลยไปให้ได้ โดยอ้างว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์โทษประหารชีวิตคดีเด็ดขาดแล้ว และการย้ายตัว จำเลยไปตามคำขอมานั้น เป็นการเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย ในการควบคุม โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว มีกรณีที่น่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ หรือเหตุร้ายอย่างอื่น ขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 26 จึงอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณายังศาลอาญากรุงเทพใต้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว มีกรณีที่น่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ หรือเหตุร้ายอย่างอื่น ขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 26 จึงอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณายังศาลอาญากรุงเทพใต้

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-รองประธานศาลฎีกาทำการแทน ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>